**ZAKON**

**O KONCESIJAMA**

("Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona", br. 5/2003 - prečišćen tekst 3/2013 i 5/2014 - dr. zakon)

I. OPĆE ODREDBE

Član 1

U cilju stvaranja transparentnog, nediskriminatorskog i jasnog pravnog okvira za uređivanje uvjeta pod kojima se domaćim i stranim pravnim licima mogu dodjeljivati koncesije i stimuliranje ulaganja stranog kapitala putem koncesija za osiguranje infrastrukture i usluga, te eksploatacije prirodnih resursa, finansiranja i projektovanja izgradnje obnove, održavanja i korištenje infrastrukture i svih, za nju vezanih objekata i uređaja u oblastima koje su u nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) ovim Zakonom o koncesijama (u daljem tekstu: Zakon) uređuju se predmet, postupak dodjele koncesije, sadržaj ugovora o koncesiji, prestanak ugovora o koncesiji, nadzor te druga pitanja od značaja za dodjelu koncesija na području Kantona.

II. PREDMET I POSTUPAK DODJELE KONCESIJE

Član 2

Predmet koncesije prema odredbama ovog Zakona može biti:

(1) istraživanje i/ili eksploatacija:

- Energetskih mineralnih sirovina (ugalj, sirova nafta, zemni gas i dr.);
- metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina iz primarnih i sekundarnih ležišta;
- svih vrsta soli i sonih voda;
- šljunka i pijeska iz vodotokova i aluviona;
- ljekovitih, termalnih, mineralnih voda i izvorišta prirodnih voda za piće;

(2) korištenje vodotokova i voda od interesa za kanton;

(3) izgradnja i/ili korištenje hidroakumulacija od interesa za kanton;

(4) izgradnja i/ili korištenje hidroenergetskih objekata snage ispod 5 MW;

(5) korištenje građevinskog zemljišta;

(6) korištenje poljoprivrednog zemljišta;

(7) javni i linijski prijevoz osoba;

(8) lovstvo i ribolov;

(9) hoteli i ostali turistički objekti;

(10) vodosnabdjevanje gradova i naselja;

(11) snabdjevanje toplotnom energijom i zemnim gasom gradova i naselja;

(12) čišćenje gradova i odlaganje čvrstog otpada;

(13) kanalizacioni sistemi.

Član 3

Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja: "Koncesor" sva nadležna ministarstva ili

organi koje odredi Vlada Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu Vlada) da dodjeljuju koncesiju.

"Koncesionar" pravno lice u vlasništvu domaćeg i/ili stranog pravnog lica kome se dodjeljuje koncesija, koje izvršava ugovor o koncesiji u skladu sa ovim Zakonom.

"Koncesija" pravo obavljanja privrednih djelatnosti korištenjem prirodnih resursa, dobara u općoj upotrebi i obavljanja djelatnosti od općeg interesa određenih ovim Zakonom.

Član 4

Odluku o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za određeno dobro donosi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

Prije utvrđivanja prijedloga odluke o pristupanju dodjele koncesije nadležno ministarstvo organizira izradu studije o ekonomskoj opravdanosti dodjele-koncesije, koju odobrava Vlada Kantona.

Finansijska sredstva za izradu studije osiguravaju se iz prihoda od koncesije čiji iznos određuje Vlada odlukom, na prijedlog resornog ministarstva.

Odlukom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se kriteriji za dodjelu koncesije.

Odlukom Vlade o pristupanju dodjele koncesije određuje se ministarstvo nadležno za sprovođenje postupka dodjele koncesije.

Član 5

Koncesija se dodjeljuje putem javnog prikupljanja ponuda na osnovu odluke iz člana 4. ovog zakona upućivanjem poziva što većem broju pravnih lica.

Član 6

Nadležno ministarstvo sprovodi postupak dodjele koncesije putem komisije koju formira ministar.

U komisiju se delegiraju najmanje tri člana koji su stručnjaci iz oblasti inženjerstva, prava i drugih specijalnosti.

Komisija je u svom radu neovisna. Komisija donosi odluke u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku.

Član 7

Poziv na tender - javni oglas sadrži:

(1) predmet koncesije;

(2) opis projekta;

(3) kriterije za izbor najpovoljnije ponude za dodjeljivanje koncesije;

(4) rok za dostavljanje ponuda;

(3) spisak potrebnih dozvola i odobrenja;

(6) poreske olakšice koje su vezane za projekat ako postoje;

(7) druge bitne elemente neophodne za postupak dodjele koncesije, koje odredi komisija.

U slučaju da koncesor njje izradio studiju o ekonomskoj opravdanosti komisija može zahtijevati da javni poziv uključuje i obavezu ponuđača da izradi studiju o ekonomskoj opravdanosti u sklopu koje će biti sadržane i procjene u cilju zaštite okoliša.

Saglasnost na opravdanost realizacije projekta kojeg je dala studija, daje Vlada na prijedlog nadležnog ministarstva.

Član 8

U slučaju da ponuđač samoinicijativno nadležnom ministarstvu podnese zahtjev za dodjelu koncesije za koju nije raspisan javni oglas, ministarstvo putem komisije procjenjuje da li postoji javni interes za dodjelu

koncesije. Ukoliko komisija utvrdi da postoji javni interes za predloženu koncesiju predlaže ministru da pokrene postupak dodjele koncesije shodno odredbama ovog Zakona.

Član 9

Podzakonskim aktom nadležnog ministarstva regulirat će se procedura za ocjenu najpovoljnije ponude koncesionara.

Član 10

Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 30 dana, niti duži od 90 dana od dana primitka poziva za prijavu na javni oglas.

Odluku o izbore najpovoljnije ponude komisija donosi najkasnije u roku od 90 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

Član 11

Poslije sprovedenog postupka javnog prikupljanja ponuda komisija odabire najpovoljniju ponudu i putem nadležnog ministarstva predlaže Vladi da donese odluku o dodjeli koncesije.

Vlada odlukom dodjeljuje koncesiju najpovoljnijem ponuđaču i zadužuje resorno ministarstvo da zaključi koncesioni ugovor.

član 12

Odluka o dodjeli koncesije sadrži:

- predmet koncesije;

- naziv koncesionara kome je dodijeljena koncesija;

- nadležno ministarstvo koje će zaključiti koncesioni ugovor;

- rok za zaključenje ugovora o koncesiji.

III. UGOVOR O KONCESIJI

Član 13

Nadležno ministarstvo zaključuje ugovor o koncesiji sa podnosiocem odabrane ponude.

Ugovor o koncesiji zaključuje se u pismenoj formi.

Član 14

Ugovor o koncesiji sadrži:

1. ugovorne strane;

2. predmet koncesije;

3. uvjete, način i vrijeme korištenja predmeta koncesije;

4. visinu naknade za koncesiju, način i rok plaćanja naknade;

5. depozit i druge garancije za izvršenje obaveza koncesionara;

6. pravo nadzora;

7. obaveze koncesionara u oblasti zaštite okoliša;

8. obaveza koncesionara u kojem stanju je dužan predati korišteno dobro po isteku koncesije;

9. uvjete i način raskida ugovora;

10. nadležnost za rješavanje sporova;

11. sve bitne elemente iz poziva za javno nadmetanje i druge važne elemente za zaključenje ugovora.

Član 15

Ugovor o koncesiji zaključuje se na određeni period koji ne može biti duži od 30 godina. Ako se pojave izuzetne okolnosti koje zahtijevaju ulaganja za koje je potreban duži vremenski period, ugovoreni rok se može produžiti, ali ne može biti duži od 50 godina.

Ugovor o koncesiji može se produžiti bez sprovodenja javnog oglasa za period najviše do polovine ugovorom odobrenog perioda.

Ugovor o koncesiji ne može se prenijeti na drugog koncesionara bez sa glasnosti Vlade.

U slučaju da koncesionar nije ispunio obavezu prema međunarodnoj financijskoj instituciji, čiji je član Bosna i Hercegovina ugovor o koncesiji se ne može prenijeti bez saglasnosti Vlade.

Prilikom razmatranja zahtjeva za saglasnost Vlada uzima u obzir:

(1) financijsko stanje predloženog novog koncesionara,

(2) stručnost i sposobnost novog predloženog koncesionara da pruža usluge i izvršava svoje obaveze iz ugovora o koncesiji,

(3) utjecaj koji će dodijeljena koncesija imati na koncentraciju vlasništva u određenom sektoru djelatnosti.

Novi koncesionar preuzima prava i obaveze prethodnog koncesionara.

Ugovor o koncesiji zaključuje se i provodi u skladu sa propisima u Federaciji BiH i Zeničko-dobojskom kantonu.

Član 16

Pravo iz ugovora o koncesiji na nekretninama upisuje se u zemljišne knjige i druge evidencije o nekretninama.

Član 17

Evidenciju i registar svih zaključenih ugovora o koncesiji vodi nadležno ministarstvo.

Nadležno ministarstvo je dužno dostaviti ugovor o koncesiji i općini na čijem se području predmet koncesije nalazi, u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora.

Član 18

Naknade za koncesiju utvrđene ugovorom predstavljaju prihod Kantona i općina na čijem se području predmet koncesije nalazi, a u skladu sa propisom Vlade Kantona.

Troškovi nastali u postupku pripreme i provođenja dodjeljivanja koncesije naknađuju se iz naknade za koncesiju.

Član 19

Ugovorom o koncesiji utvrđuje se obaveza koncesionara na revitalizaciju obnovljivog prirodnog bogatstva ili rekultivacije zemljišta ako je u pitanju neobnovljivo prirodno bogatstvo.

Član 20

Ugovor o koncesiji suprotan odredbama ovog zakona ništavan je.

IV. PRESTANAK UGOVORA O KONCESIJI

Član 21

Ugovor o koncesiji prestaje:

(1) istekom ugovorenog roka u skladu sa ovim Zakonom;

(2) otvaranjem stečajnog postupka nad koncesionarom;

(3) prestankom postojanja predmeta koncesije;

(4) ako koncesionar ne ispunjava obaveze iz ugovora o koncesiji;

(5) raskidom ugovora o koncesiji.

Član 22

Ugovor o koncesiji raskinut će se prije isteka ugovorenog roka:

1. ako je.pravosnažnom sudskom presudom koncesionaru zabranjeno obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije;

2. ako koncesionar nije u roku započeo, odnosno završio radove koje je trebao izvesti prema ugovoru;

3. ako koncesionar samovoljno izvrši promjene na postrojenjima koja koristi pri ostvarivanju koncesije;

4. ako koncesionar ne održava objekte, postrojenja ili samovoljno mijenja uvjete pod kojima je dodijeljena koncesija;

5. ako koncesionar ne plaća ili neredovno plaća naknadu za koncesiju.

V. NADZOR

Član 23

Nadzor nad ispunjenjem obaveza plaćanja naknade za koncesiju vrši Ministarstvo finansija koncesora.

Član 24

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši nadležno ministarstvo, svako u okviru svoje nadležnosti.

VI. KAZNENE ODREDBE

Član 25

Novčanom kaznom od 1.000 KM do 20.000 KM kaznit će se za privredni prijestup koncesionar koji koristi, predmete koncesije bez zaključenog ugovora o koncesiji.

Novčanom kaznom od 100 KM do 2.000 KM kaznit će se za privredni prijestup odgovorno lice koncesionara za radnje iz stava 1. ovog člana.

Član 26

Novčanom kaznom od 1.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za privredni prijestup koncesionar koji u toku trajanja koncesionog perioda ne sprovodi obaveze u oblasti zaštite okoliša shodno važećoj tehničkoj dokumentaciji i odredbama ugovora.

Novčanom kaznom od 100 KM do 1.000 KM kaznit će se za privredni prijestup odgovorno lice koncesionara za radnje iz stava 1. ovog člana.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27

Privredno društvo koje u obavljanju svoje djelatnosti istražuje i/ili eksploatira i koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi ili obavlja djelatnost od općeg interesa a do stupanja na snagu ovog Zakona nije zaključilo ugovor o koncesiji zaključuje ugovor o koncesiji bez provođenja postupka javnog oglašavanja propisanim ovim zakonom u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Zakona, osim prirodnog bogatstva, dobra u općoj upotrebi ili djelatnosti od općeg interesa koja su predmet restitucije.

Uz zahtjev za dodjelu koncesije nadležnom ministarstvu privredno društvo prilaže saglasnosti i odobrenja koja su izdata od nadležnih organa po važećim zakonima.

Visinu naknade za koncesiju i druge uvjete potrebne za zaključenje ugovora o koncesiji utvrđuje Vlada na prijedlog nadležnog ministarstva.

Ugovor o koncesiji iz stava 1. ovog člana zaključuje se na period do pet godina.

Privredno društvo koje u periodu od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona ne zaključi ugovor o koncesiji gubi pravo stečeno odobrenjem izdatim po ranije važećim zakonima.

Član 28

Privredno društvo koje u obavljanju svoje djelatnosti istražuje i/ili eksploatira i koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi i obavlja djelatnost od općeg interesa može zaključiti ugovor o koncesiji u skladu sa članovima 14. i 13. ovog Zakona bez sprovođenja postupka predviđenog ovim Zakonom pod sljedećim uvjetima:

- da je po zakonima koji su se primjenjivali do donošenja ovog Zakona sproveden postupak dodjele koncesije i

- da po sprovedenom postupku dodjele koncesije iz alineje 1 ovog člana nije donesena odluka o dodjeli koncesije.

Član 29

Izmjene zakona i drugih propisa na osnovu kojih je dodijeljena koncesija ne mogu uticali na odnose utvrđene u ugovoru o koncesiji.

| | |
|---|---|
| ***Tip dokumenta:*** | Propis |
| ***Naslov:*** | **ZAKON O KONCESIJAMA ("Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona", br. 5/2003 - prečišćen tekst, 3/2013 i 5/2014 - dr. zakon)** |
| ***Rubrika:*** | V-2 - Građansko pravni odnosi/Obligacioni odnosi |
| ***Nivo dokumenta:*** | Zeničko-dobojski kanton |
| ***Glasilo:*** | **Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 5/2014 od 31/10/2014** |
| ***Vrsta propisa:*** | Zakoni |
| ***Propis na snazi:*** | 24/02/2000 - |
| ***Verzija na snazi:*** | 01/11/2014 - |
| ***Ukaz:*** | Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, a postupajući u skladu sa Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-7/13 od 26.06. 2013. godine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 80/13), na 60. sjednici održanoj dana 13.08. 2014. godine, donosi ZAKON O STAVLJANJU VAN SNAGE ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O KONCESIJAMA |
| ***Donosilac:*** | Skupština Zeničko-dobojskog kantona |
| ***Unijeto u bazu:*** | 22/01/2019 |
| ***Komentar urednika:*** | - |
| Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa". | |
| ***Komentar korisnika:*** | - |

Mijenjanje komentara korisnika